

1526127-61.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... que o local dos fatos é conhecido por tráfico de drogas. Estavam em patrulhamento, quando, o réu, ao ver a viatura, tentou acelerar o passo e esconder o rosto. Abordaram-no e encontraram com ele dinheiro (aprox. R\$ 350,00), lança-perfume e maconha. O réu confessou a prática do tráfico e indicou um local (portão da casa em que estava) com uma sacola e mais drogas.

Igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526127-61.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526127-61.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES AMARAL VICENTE

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GABRIEL SOARES AMARAL VICENTE como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira, por volta das 04:40hs, na Rua São Cândido, 775, Pirituba, São Paulo - SP, Gabriel Soares Amaral Vicente, 18 anos de idade, qualificado a fl. 9, trazia consigo para venda e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 60 mililitros da substância tóxica denominada "lança-perfume", distribuídos em 20 frascos, mais 2.2 gramas de maconha separadas em 2 porções, além de R\$374,00 em espécie.

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supraditas, policiais receberam denúncia anônima de traficância de drogas e foram ao local apontado. Ali viram o denunciado em atitude suspeita, eis que demonstrou nervosismo ao ver os policiais e tomou direção em sentido contrário. Ele foi abordado e trazia consigo uma bolsa transpassada pelo corpo onde foram localizados 5 frascos de lança-perfume e duas porções de maconha, além de R\$ 24,00 em dinheiro. No bolso de sua blusa foram localizados, dentro de um maço de cigarros, a quantia de R\$ 350,00 em espécie.

Consta ainda que o denunciado dispensou uma sacola plástica na via pública em que continha mais 15 frascos de lança-perfume iguais àqueles que ele trazia dentro de sua bolsa. A princípio, ele confessou aos policiais informalmente que estava traficando drogas naquele local, mas depois passou a negar. Constatada a prática delitiva, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

Em sede policial ficou em silêncio (termo de fls. 11).

As drogas foram apreendidas (fls. 13/14) e constatou-se tratar de lança-perfume e maconha (laudo de constatação provisória de fls. 22/25).

Concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls.33/36).

Em 10/12/2021 foi recebida a denúncia (fls.53/54).

Réu citado (fls.72). Defesa prévia (fls.76).

Manutenção da denúncia (fls.77).

Laudo pericial da caixa de cigarros (fls.84/86).

Laudo pericial do aparelho celular (fls.87/89).

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.90/92) (fls.93/95).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.3/6), no auto de exibição e apreensão (fls.13/14), no laudo pericial de constatação (fls.22/25), no laudo pericial da caixa de cigarros (fls.84/86), no laudo pericial do aparelho celular (fls.87/89), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.90/92) (fls.93/95) e nos demais elementos produzidos. A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, César Augusto, em juízo, disse que o local dos fatos é conhecido por tráfico de drogas. Estavam em patrulhamento, quando, o réu, ao ver a viatura, tentou acelerar o passo e esconder o rosto. Abordaram-no e encontraram com ele dinheiro (aprox. R\$ 350,00), lança-perfume e maconha. O réu confessou a prática do tráfico e indicou um local (portão da casa em que estava) com uma sacola e mais drogas.

Igual depoimento prestou o policial Alex Braga. Em juízo, disse que estavam (ele e equipe) em patrulhamento, no local dos fatos, já conhecido por ser região de tráfico. Narrou que abordaram o réu (que tentava se evadir) e encontraram com ele dinheiro (aprox. R\$ 350,00), lança-perfume e maconha. O réu confessou a prática do tráfico e indicou um local (portão da casa em que estava) com uma sacola e mais drogas.

Observo que os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas acerca do crime de tráfico de drogas cometido pelo réu.

De outra banda, não há indícios nem comprovação de que os policiais estariam empenhados numa condenação injusta contra o réu. Observo prevalência do depoimento policial, porquanto harmônicos com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, o E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

O réu, Gabriel Soares, no interrogatório, disse que no dia dos fatos estava apenas usando drogas e não estava com bolsa. Acrescentou que não conhecia os policiais, anteriormente.

Está-se diante de autodefesa sem lastro probatório ou lógico. O réu, no afã de se ver livre da sua responsabilidade penal, trouxe versão inverossímil: atribuiu as drogas como sendo para consumo próprio.

Descabe o acolhimento da versão, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como os valores encontrados com o réu (fls. 13/14).

Diante do quadro probatório acima descrito, de rigor a condenação.

Passo a dosar e individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, verifico ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Pena intermediária mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, consoante o disposto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, observando-se a que a quantidade de drogas não foge ao rotineiro, para o delito em questão, fixo a diminuição da pena em 2/3 e a torna definitiva: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto. Ante o regime ora fixado, não há que se falar em novo recolhimento.

Consoante o disposto no art. 44, CP, presentes os requisitos, substituo a pena corporal por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo de execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno GABRIEL SOARES AMARAL VICENTE como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo de execução e a 166 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos (fls. 13/14). Anoto que as drogas apreendidas já foram destinadas pela decisão de fls. 53/54.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.